CORBIÈRE AVOCATS - Dossier 2026-014 - Document de travail

DÉCOMPTE LOCATIF AU 3 NOVEMBRE 2026

SARL Fournil des Aubépines / SCI Montaury

Décompte établi par le cabinet à partir des relevés bancaires de la SARL Fournil des Aubépines et du commandement de payer du 22 septembre 2026. Échéance mensuelle : loyer de 2 500 euros + provision sur charges de 250 euros = **2 750 euros**, payable le 1er de chaque mois.

Date	Opération	Dû	Payé	Reste dû cumulé
01/06/2026	Échéance de juin 2026	2 750,00		2 750,00
03/06/2026	Virement du locataire		2 750,00	0,00
01/07/2026	Échéance de juillet 2026	2 750,00		2 750,00
01/08/2026	Échéance d'août 2026	2 750,00		5 500,00
01/09/2026	Échéance de septembre 2026	2 750,00		8 250,00
22/09/2026	Commandement de payer (8 250 euros)			8 250,00
01/10/2026	Échéance d'octobre 2026	2 750,00		11 000,00
05/10/2026	Virement du locataire (octobre)		2 750,00	8 250,00
15/10/2026	Virement du locataire (imputé sur juillet)		2 750,00	5 500,00
22/10/2026	Expiration du délai d'un mois du commandement			5 500,00
01/11/2026	Échéance de novembre 2026	2 750,00		8 250,00
03/11/2026	Virement du locataire (novembre)		2 750,00	5 500,00

Reste dû au 3 novembre 2026 : 5 500 euros (échéances d'août et de septembre 2026). Les loyers courants sont payés depuis octobre.

Sommes réclamées en plus par le bailleur dans l'assignation du 29 octobre 2026 : clause pénale de 10 %, soit 550 euros, et coût du commandement, soit 162,40 euros.

Période de fermeture

Le commerce a été fermé du lundi 15 juin au dimanche 2 août 2026 inclus, soit **7 semaines**, à cause des infiltrations par la toiture (rapport d'expertise du 9 juillet 2026). Reprise de l'activité le lundi 3 août 2026.

Loyer correspondant à la période de fermeture, hors charges : 30 000 euros / 52 semaines x 7 semaines = **4 038,46 euros**. C'est la part de la créance du bailleur que nous contestons, faute de jouissance des locaux.